SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1115285 - SP (2026/0299316-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE	:	JEFERSON DOUGLAS PAULINO
ADVOGADO	:	JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	JOAO GUILHERME DOS SANTOS PAIVA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

JOÃO GUILHERME DOS SANTOS PAIVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** nos Embargos de Declaração Criminal n. 2042935-16.2026.8.26.0000/50000.

O impetrante aduz, em síntese: a) a diligência de 21/2/2025 tinha finalidade única e delimitada – a captura de Michael William Carvalho Leal –, não havendo mandado de busca e apreensão nem situação de flagrância que autorizasse a apreensão dos aparelhos; b) a autorização judicial superveniente para a extração de dados não convalida a ilicitude da apreensão física do bem; c) não se cuida de encontro fortuito de provas, instituto que pressupõe diligência originária lícita.

Requer o reconhecimento da ilicitude da apreensão e das provas dela derivadas, com o consequente desentranhamento e o trancamento do processo. Delimita o objeto da impetração a essa única tese, superado o óbice da supressão de instância reconhecido na decisão que proferi no HC n. 1.091.633/SP, em 29/4/2026 (fls. 2-16)

Indeferida a liminar (fls. 602-603), foram prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem (fls. 611-613 e 615-628).

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 21:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 8332b184-d179-4c7d-b082-fde20770f2d2

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 631-639).

Decido.

I. Cumprimento de mandado de prisão em domicílio – limites da diligência e vedação da pescaria probatória

O mandado de prisão é título que autoriza a **captura de uma pessoa**, não a devassa do lugar em que ela se encontra. A distinção não é sutileza formal: é o que separa a restrição pontual e autorizada de um direito fundamental da sua supressão por conveniência investigativa.

Por isso o Código de Processo Penal reserva ordens judiciais distintas para finalidades distintas. Ingressando os agentes em domicílio para dar cumprimento a mandado de prisão – observado o procedimento do art. 293 –, é-lhes permitido recolher o capturado e os objetos que estejam em sua **posse direta**, como resultado de busca pessoal (art. 240, § 2º). A apreensão de coisas guarnecidas no imóvel, com finalidade probatória, é matéria de **busca domiciliar** e depende de mandado próprio (art. 241), salvo situação de flagrância. O art. 248, a seu turno, impõe que, em casa habitada, a busca se faça de modo a não molestar os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência – comando que delimita, em termos práticos, o alcance do que se pode fazer no interior do lar alheio.

Foi exatamente essa a compreensão firmada pela Sexta Turma:

> 1. De acordo com o disposto no art. 293 do CPP, para ingressar em domicílio a fim de dar cumprimento a mandado de prisão, o executor primeiro deve intimar o morador a entregar o foragido e, depois, em caso de desobediência, se durante o dia, a autoridade – com duas testemunhas – poderá adentrar o imóvel. [...] 3. Ainda que seguido o procedimento legal descrito no art. 293 do CPP e ainda que admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para a captura do recorrente a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, **isso não bastaria para validar a apreensão de diversos bens – aparelhos celulares, computadores etc. – dentro do referido local**. Quando o cumprimento do mandado de prisão ocorrer no domicílio do investigado, é permitido apenas o seu recolhimento e o dos bens que estejam na sua posse direta, como resultado de uma busca pessoal (art. 240 do CPP), **mas não de todos os objetos guarnecidos no imóvel que possam,**

> **aparentemente, ter ligação com alguma prática criminosa**. 4. A obtenção de elementos de convicção [...] exige autorização judicial prévia, mediante a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão (art. 241 do CPP). (RHC n. 153.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 11/4/2023, DJe 19/4/2023, grifei)

No mesmo sentido assentou esta Corte que "é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial", porquanto "admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (*fishing expedition*), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade" (HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 22/3/2022, DJe 31/3/2022).

Duas precisões conceituais importam ao caso.

A primeira diz respeito ao **encontro fortuito de provas**. A serendipidade é, por definição, um acaso: pressupõe (i) diligência originária lícita e (ii) descoberta **inesperada** de elemento relativo a delito que não se investigava. Falta-lhe cabimento quando a apreensão é deliberada, dirigida a uma investigação já em curso e realizada precisamente porque se supunha que o objeto guardasse prova dela. Nesse cenário, o que existe não é acaso: é busca sem mandado.

A segunda diz respeito ao **consentimento**. Ao julgar o HC n. 598.051/SP, esta Sexta Turma assentou que o ônus de demonstrar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso recai sobre o Estado, com registro documental e, sempre que possível, audiovisual (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 15/3/2021). Mais que isso: franquear a entrada para que se cumpra uma ordem de prisão não equivale a autorizar a busca. Quem abre a porta para que se prenda alguém não está, por esse gesto, entregando a casa ao escrutínio do Estado.

II. O caso dos autos

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 21:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 8332b184-d179-4c7d-b082-fde20770f2d2

Consta dos autos que o paciente teve decretada, em 9/2/2026, prisão temporária, depois prorrogada e convertida em preventiva, e que foi denunciado, nos autos n. 1501024-78.2026.8.26.0389, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, *caput* e § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 36, *caput,* c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 611-613). A linha investigativa que a ele conduziu originou-se da extração de dados de três aparelhos celulares apreendidos em 21/2/2025, no interior de imóvel onde se cumpria mandado de prisão expedido contra terceiro.

A diligência de 21/2/2025 está documentada no boletim de ocorrência n. CS9124-1/2025, cujo histórico foi assim lavrado pela autoridade policial (fl. 72, grifei):

> POSSE MANDADO DE PRISÃO, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, CONTRA A PESSOA DE MICHEL WILLIAM CARVALHO LEAL, EXPEDIDO PELA VARA CRIMINAL COMARCA DE PINDAMINHANGAGA, AUTOS N°0002688-31.2018.8.26.0445, DILIGENCIARAM ATÉ O LOCAL, ONDE TAMBÉM COMPANHEIRA DO CAPTURADO, IDENTIFICADA COMO SENDO BRENDA SAMANTA CARVALHO TODELO BEGIO, A QUAL FRANQUEOU A ENTRADA NO APARTAMENTO, OCASIÃO EM QUE FOI ABORDADO NO INTERIOR DO IMÓVEL O CAPTURADO MICHEL, O QUAL, A PRINCÍPIO ALEGOU IDENTIDADE DIVERSA, TODAVIA, INQUIRIDO NOVAMENTE, ACABOU CONFESSANDO A SUA REAL IDENTIDADE.
> **AINDA, NO IMÓVEL, FORAM LOCALIZADOS TRÊS TELEFONES CELULARES, ONDE, SEGUNDO OS INVESTIGADORES, PODERIAM CONTER DADOS RELEVANTES À INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM O TRÁFICO DE DROGAS.**
> APRESENTADO PRESO NESTA UNIDADE, PELA AUTORIDADE FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E APREENSÃO DOS TELEFONES CELULARES, PARA ULTERIORES PROVIDÊNCIAS.

O auto de exibição e apreensão lavrado no mesmo dia registra a apreensão de "três telefones celulares, marca Samsung, usados", sob o lacre n. 0004254, exibidos à autoridade por um dos investigadores (fl. 82).

Ao opinar, dias depois, sobre a representação pelo acesso ao conteúdo dos aparelhos, o Ministério Público de Taubaté sintetizou a diligência nestes termos (fls. 89-90, destaquei):

> Segundo consta do boletim de ocorrência acostado a fls. 01/03 policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de MICHAEL WILLIAM CARVALHO LEAL, expedido nos Autos n.° 0002688-31.2018.8.26.0445, pela Comarca de Pindamonhangaba, e diligenciaram ao local indicado no aludido mandado, **inclusive tinham conhecimento da prática de tráfico de drogas no local**. Os policiais tiveram a entrada franqueada ao imóvel pela companheira do capturado Brenda Samanta Carvalho Todelo Begio e avistaram o investigado, o qual inicialmente alegou identidade diversa e após certo tempo se apresentou como sendo a pessoa de MICHAEL WILLIAM CARVALHO LEAL. **No interior do imóvel foram apreendidos 3 aparelhos celulares que podem conter dados relevantes à investigação de tráfico de drogas em desfavor do investigado.**

Sobreveio, em 7/3/2025, decisão do Juízo da Vara Criminal de Taubaté que deferiu o acesso ao conteúdo dos aparelhos, sem, contudo, examinar a licitude da apreensão que os havia trazido às mãos do Estado (fl. 91).

O Tribunal de origem, por fim, ao suprir a omissão apontada nos embargos de declaração, afastou a tese defensiva com a seguinte fundamentação (fls. 17-18, grifei):

> Do relato supramencionado, não se pode inferir que tenha havido pesca probatória, prática vedada no ordenamento jurídico brasileiro, a qual se caracteriza pela investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de "pescar" qualquer prova para subsidiar uma futura acusação.
> Entretanto, na hipótese sob exame, tem-se que extração de dados de um aparelho celular apreendido de Michel William Carvalho Leal (deferida nos Autos do Processo 1500929-53.2025.8.26.0625), demonstrou que há indícios fortes do crime de Associação ao Tráfico de Drogas e Organização Criminosa.
> Dessa forma, **restaria caracterizada não a "fishing expedition", mas o encontro fortuito**, entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado.

Segundo se depreende dos autos, a moldura fática desmente, em cada um de seus elementos, a qualificação jurídica adotada na origem.

Não houve descoberta **inesperada**. Os policiais compareceram ao imóvel sabendo da suspeita de tráfico naquele endereço e apreenderam os aparelhos,

segundo o registro que eles mesmos lavraram, porque "poderiam conter dados relevantes à investigação relacionada com o tráfico de drogas" (fl. 72). O boletim não descreve acaso: descreve propósito. A busca não foi inesperada; foi procurada.

Não houve, tampouco, apreensão de bem em **posse direta** do capturado. Os três aparelhos foram "localizados no imóvel", e não recolhidos do corpo ou das vestes de quem se prendia. Não se está, portanto, no terreno da busca pessoal do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas naquele que o RHC n. 153.988/SP expressamente excluiu: o dos objetos guarnecidos na residência que "possam, aparentemente, ter ligação com alguma prática criminosa".

Não houve **flagrância** a dispensar a ordem judicial. Nada nos autos indica delito em curso no interior do apartamento no momento do ingresso; o único fato apurado na ocasião foi a captura do procurado – e a alegação inicial de identidade diversa, que a nada mais conduziu.

Não houve, por fim, **consentimento** apto a validar a busca. A companheira do capturado franqueou a entrada para que se cumprisse o mandado de prisão. Daí não se extrai autorização para que se recolhessem aparelhos celulares destinados a alimentar outra investigação e, ainda que se pretendesse extrair, faltaria ao Estado a demonstração documentada que lhe incumbia produzir.

Restava, então, um único caminho legítimo: representar pela busca e apreensão, submeter ao crivo judicial a necessidade de recolher os aparelhos e a existência de justa causa para tanto.

Nem se diga que a autorização judicial de 7/3/2025 sanou o vício. Ela deferiu o **acesso aos dados** de aparelho que já estava, havia duas semanas, na posse do Estado; não examinou nem poderia examinar retroativamente a legitimidade da apreensão física que a antecedeu. Autorizar o exame de um bem ilicitamente obtido não torna lícita a sua obtenção: é o vício na fonte, e não o que dele se colhe depois, que contamina a prova.

Por idêntica razão não socorre o julgado o precedente nele invocado (AgRg no HC n. 1.020.792/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., julgado

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 21:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 8332b184-d179-4c7d-b082-fde20770f2d2

em 13/5/2026, DJe 19/5/2026). Aquele aresto trata do acesso a dados de aparelho apreendido **em contexto de encontro fortuito** – isto é, pressupõe apreensão lícita.

Configurada, pois, a flagrante ilegalidade: a apreensão dos três aparelhos celulares realizada em 21/2/2025 deu-se com desvio de finalidade, sem mandado de busca e apreensão, sem flagrância e sem consentimento válido, em violação dos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e 240, § 2º, 241 e 248 do Código de Processo Penal.

III. Ilicitude por derivação e limites da ordem

Reconhecida a ilicitude da prova originária, são igualmente inadmissíveis as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, ressalvadas aquelas que puderem ser obtidas por fonte independente ou cujo nexo de causalidade não se evidencie.

Essa delimitação, porém, não pode ser feita de plano nesta via. A apuração alcança número expressivo de investigados e desdobrou-se em diligências diversas, de sorte que a identificação de quais elementos derivam, e em que medida, da extração de dados dos aparelhos apreendidos exige cotejo que compete, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Concedo, por isso, o estritamente necessário: declaro a ilicitude e devolvo à origem o exame das suas consequências.

Como a segregação cautelar do paciente apoiou-se, segundo a moldura delineada nas decisões de origem, nos elementos extraídos daqueles aparelhos, impõe-se que o Juízo de primeiro grau, à vista da prova remanescente, reavalie a subsistência da prisão preventiva.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, **concedo a ordem,** a fim de: a) reconhecer a ilicitude da apreensão dos três aparelhos celulares realizada em 21/2/2025, no imóvel em que se cumpria mandado de prisão expedido contra terceiro, bem como das provas dela derivadas; b) determinar o desentranhamento desses elementos e cabe ao Juízo de primeiro grau delimitar, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, quais provas subsistem por decorrerem de fonte independente; c)

determinar que o Juízo de primeiro grau, à vista da prova remanescente, reavalie a subsistência da prisão preventiva imposta ao paciente.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau perante o qual tramita o processo n. 1501024-78.2026.8.26.0389, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 14 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 21:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 8332b184-d179-4c7d-b082-fde20770f2d2